

Voorwaarden alle versies

v3.01, v3.03, v3.04, v3.05, v3.10 en v3.11 integraal naast elkaar, met een vergelijking van artikel 3.1 door de jaren heen.

Inhoud

Vergelijking	4
De zes versies naast elkaar	4
Artikel 3.1 door de jaren heen	4
Voorwaarden v3.01	7
Artikel 1 — Gebruiksregels	7
Artikel 2 — Beschikbaarheid en onderhoud	8
Artikel 3 — Intellectueel eigendom en data	8
Artikel 4 — Vergoeding voor de dienst	9
Artikel 5 — Aansprakelijkheid	9
Artikel 6 — Duur en opzegging	10
Artikel 7 — Wijzigingen voorwaarden	10
Artikel 8 — Overige bepalingen	10
Voorwaarden v3.03	12
Artikel 1 — Gebruiksregels	12
Artikel 2 — Beschikbaarheid en onderhoud	13
Artikel 3 — Intellectueel eigendom en data	13
Artikel 4 — Vergoeding voor de dienst	14
Artikel 5 — Aansprakelijkheid	14
Artikel 6 — Duur en opzegging	15
Artikel 7 — Wijzigingen voorwaarden	15
Artikel 8 — Overige bepalingen	15
Voorwaarden v3.04	17
Artikel 1 — Gebruiksregels	17
Artikel 2 — Beschikbaarheid en onderhoud	18
Artikel 3 — Intellectueel eigendom en data	18
Artikel 4 — Vergoeding voor de dienst	19
Artikel 5 — Aansprakelijkheid	19
Artikel 6 — Duur en opzegging	20
Artikel 7 — Wijzigingen voorwaarden	20
Artikel 8 — Overige bepalingen	20
Voorwaarden v3.05	22
Artikel 1 — Gebruiksregels	22

Artikel 2 — Beschikbaarheid en onderhoud	23
Artikel 3 — Intellectueel eigendom en data	23
Artikel 4 — Vergoeding voor de dienst	24
Artikel 5 — Aansprakelijkheid	25
Artikel 6 — Duur en opzegging	25
Artikel 7 — Wijzigingen voorwaarden	26
Artikel 8 — Overige bepalingen	26
Voorwaarden v3.10	27
Artikel 1 — Gebruiksregels	27
Artikel 2 — Beschikbaarheid en onderhoud	28
Artikel 3 — Intellectueel eigendom en data	28
Artikel 4 — Vergoeding voor de dienst	29
Artikel 5 — Aansprakelijkheid	30
Artikel 6 — Duur en opzegging	31
Artikel 7 — Wijzigingen voorwaarden	31
Artikel 8 — Overige bepalingen	31
Voorwaarden v3.11	33
Artikel 1 — Gebruiksregels	33
Artikel 2 — Beschikbaarheid en onderhoud	34
Artikel 3 — Intellectueel eigendom, vertrouwelijkheid en data	34
Artikel 4 — Vergoeding voor de dienst	36
Artikel 5 — Aansprakelijkheid	37
Artikel 6 — Duur, opzegging en overstappen	38
Artikel 7 — Wijzigingen voorwaarden	38
Artikel 8 — Overige bepalingen	39

VERGELIJKING

Vergelijking

Wat er per versie veranderde, en hoe artikel 3.1 zich ontwikkelde

De zes versies naast elkaar

Dit is de reeks zoals die in de Contract Annexes-database in Notion staat. Elke versie is hieronder integraal opgenomen, in dezelfde opmaak, zodat verschillen opvallen in plaats van weg te vallen in verschillende lay-outs.

Versie	Status	Wat er in deze versie veranderde
v3.01	Archived	Gold bij het namaak-incident. Artikel 3.1: alleen “kopiëren of namaken op enigerlei wijze”.
v3.03	Archived	Betalingstermijn verduidelijkt; overeenkomst gaat in bij ondertekening in plaats van bij eerste gebruik.
v3.04	Active	De versie die nu geldt. Artikel 3.1 uitgebreid met “functionele nabootsing” en “keuzes of elementen”.
v3.05	Draft	Verwerkersovereenkomst, omzetdefinitie en overnameregeling toegevoegd.
v3.10	Draft	Grote herziening (aansprakelijkheid, vergoeding, wijzigingen, Data Act). Artikel 3.1 bewust openge laten.
v3.11	Draft	Concept uit dit onderzoek: nieuw artikel 3 met boete, volwaardige overstapregeling, afbouwregel.

Artikel 3.1 door de jaren heen

Dit is het beding waar het onderzoek om draaide. Hieronder staat de kern ervan per versie, letterlijk overgenomen, zodat je in één oogopslag ziet hoe het zich ontwikkelde — van één zin in v3.01, via de verbreding in v3.04, naar het gelaagde artikel in v3.11.

v3.01 — artikel 3.1

Alle diensten, waaronder BrightCat, en alle bijbehorende software en data van Brightmotive zijn (het intellectuele) eigendom van Brightmotive en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan deze diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers op enigerlei wijze te kopiëren of na te maken. Het is tevens niet toegestaan de diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers, of kopieën of nagemaakte versies daarvan, te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brightmotive dan wel deze diensten, software en data op een zodanige wijze te gebruiken waardoor de belangen van Brightmotive en haar licentiegevers kunnen worden geschaad.

v3.03 — artikel 3.1

Alle diensten, waaronder BrightCat, en alle bijbehorende software en data van Brightmotive zijn (het intellectuele) eigendom van Brightmotive en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan deze diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers op enigerlei wijze te kopiëren of na te maken. Het is tevens niet toegestaan de diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers, of kopieën of nagemaakte versies daarvan, te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brightmotive dan wel deze diensten, software en data op een zodanige wijze te gebruiken waardoor de belangen van Brightmotive en haar licentiegevers kunnen worden geschaad.

v3.04 — artikel 3.1

Alle diensten, waaronder BrightCat, en alle bijbehorende software en data van Brightmotive zijn (het intellectuele) eigendom van Brightmotive en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan deze diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers op enigerlei wijze te kopiëren of na te maken, in de ruimste zin, waaronder begrepen functionele nabootsing of het overnemen van keuzes of elementen, ongeacht of deze keuzes of elementen door enig intellectueel eigendomsrecht worden beschermd. Het is tevens niet toegestaan de diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers, of kopieën, nagemaakte of vervalste versies daarvan, te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brightmotive dan wel deze diensten, software en data op een zodanige wijze te gebruiken waardoor de belangen van Brightmotive en haar licentiegevers kunnen worden geschaad.

v3.05 — artikel 3.1

Alle diensten, waaronder BrightCat, en alle bijbehorende software en data van Brightmotive zijn (het intellectuele) eigendom van Brightmotive en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan deze diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers op enigerlei wijze te kopiëren of na te maken, ****in de ruimste zin, waaronder begrepen functionele nabootsing of het overnemen van keuzes of elementen, ongeacht of deze keuzes of elementen door enig intellectueel eigendomsrecht worden beschermd****. Het is tevens niet toegestaan de diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers, of kopieën, ****nagemaakte of vervalste versies**** daarvan, te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brightmotive dan wel deze diensten, software en data op een zodanige wijze te gebruiken waardoor de belangen van Brightmotive en haar licentiegevers [...]

v3.10 — artikel 3.1

Alle diensten, waaronder BrightCat, en alle bijbehorende software en data van Brightmotive zijn (het intellectuele) eigendom van Brightmotive en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan deze diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers op enigerlei wijze te kopiëren of na te maken, in de ruimste zin, waaronder begrepen functionele nabootsing of het overnemen van keuzes of elementen, ongeacht of deze keuzes of elementen door enig intellectueel eigendomsrecht worden beschermd. Het is tevens niet toegestaan de diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers, of kopieën, ****nagemaakte of vervalste versies**** daarvan, te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brightmotive dan wel deze diensten, software en data op een zodanige wijze te gebruiken waardoor de belangen van Brightmotive en haar licentiegevers kunnen worden geschaad.

v3.11 — artikel 3.1

(niet gevonden)

De volledige tekst van elk artikel 3 staat in het bijbehorende hoofdstuk. In v3.11 is artikel 3 uitgegroeid tot zeven leden; hierboven staat alleen 3.1.

VERSIE

Voorwaarden v3.01

Archived — Gold bij het namaak-incident. Artikel 3.1: alleen “kopiëren of namaken op enigerlei wijze”.

Status in Notion: Archived. Dit is de versie waaronder het namaak-incident speelde. Tekst overgenomen van de Notion-pagina; die bevat een uit de PDF geplakte tekst, hier alleen opnieuw uitgevuld (regelafbrekingen en dubbele spaties verwijderd). Enkele letterlijk uit de PDF-extractie verdwenen letters zijn hersteld ("aankelijk" → "afhankelijk", "specifieke" → "specifieke"); overige spelling is ongewijzigd gelaten, inclusief "pandemieen".

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de diensten, waaronder de Software-as-a-Service dienst BrightCat, van Brightmotive Services bv, hierna: Brightmotive, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71910956.

Artikel 1 — Gebruiksregels

1.1 Het is verboden om de diensten van Brightmotive te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

1.2 Indien u toegang heeft ontvangen tot één van de diensten of systemen van Brightmotive via een gebruikersnaam en wachtwoord dan dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Brightmotive mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

1.3 Misbruik of mogelijk misbruik van uw account of afgenomen diensten dient direct schriftelijk bij Brightmotive gemeld te worden.

1.4 U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die vallen binnen de scope van de diensten.

1.5 Indien naar het oordeel van Brightmotive hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de dienstverlening van Brightmotive en/of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van (persoons)gegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Brightmotive gerechtigd zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

1.6 Indien Brightmotive constateert dat u de voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Brightmotive zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling ingrijpen om de overtreding te beëindigen. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

1.7 Brightmotive kan alle schade als gevolg van uw overtreding van één of meerdere voorwaarden op u verhalen. U vrijwaart Brightmotive voor alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van uw overtreding van één of meerdere voorwaarden.

Artikel 2 — Beschikbaarheid en onderhoud

2.1 Brightmotive zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid en een snelle responstijd van de systemen te realiseren alsmede dat de systemen zoveel mogelijk vrij van fouten, gebreken en virussen zijn. Specifieke afspraken kunnen worden vastgelegd in een aparte Service Level Agreement.

2.2 Voor het gebruik van de diensten en de beschikbaarheid en responsetijd van de systemen is Brightmotive afhankelijk van webservices en/of data die u of derden beschikbaar dienen te stellen en/of webservices en/of data van leveranciers of andere externe partijen, bijvoorbeeld webservices of data van ERP systemen, TecDoc, Teccom, TecRMI, RDW, HaynesPro, RDC, A2SP, VWE, etc. Iedere aansprakelijkheid van Brightmotive als gevolg van het niet-beschikbaar zijn van deze webservices en/of data is uitgesloten. U vrijwaart Brightmotive voor het ieder onrechtmatig gebruik van deze webservices en/of data.

2.3 Zo vaak als Brightmotive nodig acht, worden verbeteringen en andere aanpassingen in de functionaliteit van diensten en systemen doorgevoerd. Brightmotive heeft steeds het recht om de functionaliteit van de systemen te wijzigen. Bij het doorvoeren van onderhoud en aanpassingen wordt de beschikbaarheid van de systemen zo min mogelijk beperkt.

Artikel 3 — Intellectueel eigendom en data

3.1 Alle diensten, waaronder BrightCat, en alle bijbehorende software en data van Brightmotive zijn (het intellectuele) eigendom van Brightmotive en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan deze diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers op enigerlei wijze te kopiëren of na te maken. Het is tevens niet toegestaan de diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers, of kopieën of nageemaakte versies daarvan, te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brightmotive dan wel deze diensten, software en data op een zodanige wijze te gebruiken waardoor de belangen van Brightmotive en haar licentiegevers kunnen worden geschaad.

3.2 Brightmotive garandeert niet de juistheid en volledigheid van de data en iedere aansprakelijkheid van Brightmotive is uitgesloten. Brightmotive en haar licentiegevers hebben altijd het recht om alle data binnen de diensten en systemen te gebruiken in huidige of toekomstige diensten.

3.3 U mag de diensten en systemen alleen gebruiken voor het doel dat met u is overeengekomen en alleen voor uw eigen organisatie(s) aan wie het gebruiksrecht is verleend. Voor zover nodig verstrekt Brightmotive aan u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de diensten en systemen. U mag de diensten en systemen niet wijzi-

gen, kopiëren, verkopen, bezwaren, verhuren of op andere wijze aan derden in gebruik geven, dan wel op andere wijze gebruiken als gevolg waarvan de intellectuele eigendomsrechten van Brightmotive worden aangetast of haar belangen worden geschaad.

Artikel 4 — Vergoeding voor de dienst

4.1 Voor het gebruik van de diensten bent u een vergoeding verschuldigd. Als de dienst een vaste maandelijkse vergoeding heeft, dient deze steeds per kwartaal vooraf te worden voldaan. Als de dienst een dynamische gebruiksvergoeding heeft dient deze vergoeding per maand achteraf te worden voldaan.

4.2 De vergoeding voor het gebruik van Brightcat kan gebaseerd zijn op de totale omzet over het meest recente volledig kalenderjaar van uw organisatie(s) die BrightCat gaan gebruiken en de gebruiksvergoedingentabel of gebruiksvergoeding promillage die aan u is verstrekt. Na het sluiten van de overeenkomst verstrekt u steeds, op eerste verzoek of, indien de omzet meer dan 10% afwijkt op eigen initiatief, een overzicht van omzet van het voorgaande kalenderjaar. Brightmotive heeft het recht om aan de hand van die omzet de gebruiksvergoeding, voor het jaar opvolgend aan dat kalenderjaar waar de omzet betrekking op heeft, aan te passen.

4.3 Op eerste verzoek van Brightmotive verstrekt u een verklaring van uw accountant dat de door u verstrekte omzetgegevens juist zijn. Daarnaast heeft Brightmotive steeds het recht uw administratie te (laten) onderzoeken om de juistheid van de omzetgegevens te controleren. U zal op eerste verzoek volledige medewerking aan een dergelijk onderzoek verlenen. Dit kan steekproefsgewijs gebeuren.

4.4 Indien blijkt dat de omzet meer dan 10% afwijkt van de eerder gerapporteerde omzet dan heeft Brightmotive altijd het recht om dit met terugwerkende kracht te corrigeren. In het geval dat de omzet te laag blijkt te zijn heeft Brightmotive het recht om een opslag van 25% over de met terugwerkende kracht in rekening te brengen bedragen te rekenen.

4.5 Brightmotive heeft het recht de door u verschuldigde vergoeding na verloop van elk kalenderjaar te indexeren.

4.6 Indien u niet aan uw verplichtingen voldoet, heeft Brightmotive het recht haar dienstverlening op te schorten, dit ontslaat u niet van uw verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoedingen.

Artikel 5 — Aansprakelijkheid

5.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Brightmotive beperkt tot het bedrag dat u aan Brightmotive verschuldigd bent en heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schade toebrengende gebeurtenis.

5.2 Brightmotive is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, verlies of verminking van data en schade door bedrijfsstagnatie.

5.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking of nadat u de schade had kunnen ontdekken, schriftelijk bij Brightmotive meldt.

5.4 In geval van overmacht is Brightmotive nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, buitenlandse of binnenlandse onlusten, pandemieën, virussen, hacks en andere onrechtmatige inbreuken, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, gebrek aan personele capaciteit, brand en overstroming.

Artikel 6 — Duur en opzegging

6.1 De overeenkomst met u gaat in zodra u voor het eerst gebruik maakt van de dienst (tenzij anders overeengekomen) en loopt dan twee jaar.

6.2 Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds een periode die gelijk is aan de duur van de eerste looptijd. Partijen kunnen steeds tegen het einde van iedere periode de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden.

6.3 In geval van faillissement van Brightmotive kan iedere partij deze overeenkomst opzeggen. De houdstermaatschappij van Brightmotive kan u een voorstel doen voor voortgezette dienstverlening vanuit een andere maatschappij in het concern.

Artikel 7 — Wijzigingen voorwaarden

7.1 Brightmotive mag onverminderd alle overige rechten deze voorwaarden, gebruiksregels, de vergoeding en betalingstermijn eenzijdig aanpassen. De aanpassingen zijn van kracht op het moment van inwerkingtreding zoals dat door Brightmotive is aangekondigd.

7.2 Indien u een bovengenoemde aanpassing niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de aangepaste voorwaarden.

7.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Brightmotive schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 8 — Overige bepalingen

8.1 Op alle diensten van Brightmotive is Nederlands recht van toepassing. Alle overige wet- en regelgeving waaronder het Weens koopverdrag zijn uitgesloten.

8.2 Alle geschillen tussen Brightmotive en u zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Brightmotive gevestigd is.

8.3 Eventuele overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen en met uitzondering van betalingstermijnen.

8.4 Indien een bepaling in deze voorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht.

8.5 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Brightmotive wordt geacht juist te zijn, behoudens tegenbewijs.

8.6 Brightmotive is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit overeenkomsten met u over te dragen aan een derde. U geeft hiervoor nu alvast uw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming.

8.7 Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

VERSIE

Voorwaarden v3.03

Archived — Betalingstermijn verduidelijkt; overeenkomst gaat in bij ondertekening in plaats van bij eerste gebruik.

Status in Notion: Archived. Tekst overgenomen van de Notion-pagina; die bevat een uit de PDF geplakte tekst, hier alleen opnieuw uitgevuld (regelafbrekingen en dubbele spaties verwijderd). Enkele letterlijk uit de PDF-extractie verdwenen letters zijn hersteld ("aankelijk" → "afhankelijk", "specifieke" → "specifieke"); overige spelling is ongewijzigd gelaten, inclusief "pandemieen".

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de diensten, waaronder de Software-as-a-Service dienst BrightCat, van Brightmotive Services bv, hierna: Brightmotive, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71910956.

Artikel 1 — Gebruiksregels

1.1 Het is verboden om de diensten van Brightmotive te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

1.2 Indien u toegang heeft ontvangen tot één van de diensten of systemen van Brightmotive via een gebruikersnaam en wachtwoord dan dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Brightmotive mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

1.3 Misbruik of mogelijk misbruik van uw account of afgenomen diensten dient direct schriftelijk bij Brightmotive gemeld te worden.

1.4 U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die vallen binnen de scope van de diensten.

1.5 Indien naar het oordeel van Brightmotive hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de dienstverlening van Brightmotive en/of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van (persoons)gegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Brightmotive gerechtigd zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

1.6 Indien Brightmotive constateert dat u de voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Brightmotive zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling ingrijpen om de overtreding te beëindigen. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

1.7 Brightmotive kan alle schade als gevolg van uw overtreding van één of meerdere voorwaarden op u verhalen. U vrijwaart Brightmotive voor alle aanspraken van derden

die betrekking hebben op schade als gevolg van uw overtreding van één of meerdere voorwaarden.

Artikel 2 — Beschikbaarheid en onderhoud

2.1 Brightmotive zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid en een snelle responstijd van de systemen te realiseren alsmede dat de systemen zoveel mogelijk vrij van fouten, gebreken en virussen zijn. Specifieke afspraken kunnen worden vastgelegd in een aparte Service Level Agreement.

2.2 Voor het gebruik van de diensten en de beschikbaarheid en responsetijd van de systemen is Brightmotive afhankelijk van webservices en/of data die u of derden beschikbaar dienen te stellen en/of webservices en/of data van leveranciers of andere externe partijen, bijvoorbeeld webservices of data van ERP systemen, TecDoc, Teccom, TecRMI, RDW, HaynesPro, RDC, A2SP, VWE, etc. Iedere aansprakelijkheid van Brightmotive als gevolg van het niet-beschikbaar zijn van deze webservices en/of data is uitgesloten. U vrijwaart Brightmotive voor het ieder onrechtmatig gebruik van deze webservices en/of data.

2.3 Zo vaak als Brightmotive nodig acht, worden verbeteringen en andere aanpassingen in de functionaliteit van diensten en systemen doorgevoerd. Brightmotive heeft steeds het recht om de functionaliteit van de systemen te wijzigen. Bij het doorvoeren van onderhoud en aanpassingen wordt de beschikbaarheid van de systemen zo min mogelijk beperkt.

Artikel 3 — Intellectueel eigendom en data

3.1 Alle diensten, waaronder BrightCat, en alle bijbehorende software en data van Brightmotive zijn (het intellectuele) eigendom van Brightmotive en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan deze diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers op enigerlei wijze te kopiëren of na te maken. Het is tevens niet toegestaan de diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers, of kopieën of nageemaakte versies daarvan, te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brightmotive dan wel deze diensten, software en data op een zodanige wijze te gebruiken waardoor de belangen van Brightmotive en haar licentiegevers kunnen worden geschaad.

3.2 Brightmotive garandeert niet de juistheid en volledigheid van de data en iedere aansprakelijkheid van Brightmotive is uitgesloten. Brightmotive en haar licentiegevers hebben altijd het recht om alle data binnen de diensten en systemen te gebruiken in huidige of toekomstige diensten.

3.3 U mag de diensten en systemen alleen gebruiken voor het doel dat met u is overeengekomen en alleen voor uw eigen organisatie(s) aan wie het gebruiksrecht is verleend. Voor zover nodig verstrekt Brightmotive aan u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de diensten en systemen. U mag de diensten en systemen niet wijzigen, kopiëren, verkopen, bezwaren, verhuren of op andere wijze aan derden in gebruik

geven, dan wel op andere wijze gebruiken als gevolg waarvan de intellectuele eigendomsrechten van Brightmotive worden aangetast of haar belangen worden geschaad.

Artikel 4 — Vergoeding voor de dienst

4.1 Voor het gebruik van de diensten bent u een vergoeding verschuldigd. Als de dienst een vaste maandelijkse vergoeding heeft, dient deze steeds per kwartaal vooraf te worden voldaan. Als de dienst een dynamische gebruiksvergoeding heeft dient deze vergoeding per maand achteraf te worden voldaan binnen 14 dagen na het einde van de maand. In alle andere gevallen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum.

4.2 De vergoeding voor het gebruik van Brightcat kan gebaseerd zijn op de totale omzet over het meest recente volledig kalenderjaar van uw organisatie(s) die BrightCat gaan gebruiken en de gebruiksvergoedingentabel of gebruiksvergoeding promillage die aan u is verstrekt. Na het sluiten van de overeenkomst verstrekt u steeds, op eerste verzoek of, indien de omzet tot een andere vergoeding zou kunnen leiden op eigen initiatief, een overzicht van omzet van het voorgaande kalenderjaar. Brightmotive heeft het recht om aan de hand van die omzet de gebruiksvergoeding, voor het jaar opvolgend aan dat kalenderjaar waar de omzet betrekking op heeft, aan te passen.

4.3 Op eerste verzoek van Brightmotive verstrekt u een verklaring van uw accountant dat de door u verstrekte omzetgegevens juist zijn. Daarnaast heeft Brightmotive steeds het recht uw administratie te (laten) onderzoeken om de juistheid van de omzetgegevens te controleren. U zal op eerste verzoek volledige medewerking aan een dergelijk onderzoek verlenen. Dit kan steekproefsgewijs gebeuren.

4.4 Indien blijkt dat de omzet meer dan 10% afwijkt van de eerder gerapporteerde omzet dan heeft Brightmotive altijd het recht om dit met terugwerkende kracht te corrigeren. In het geval dat de omzet te laag blijkt te zijn heeft Brightmotive het recht om een opslag van 25% over de met terugwerkende kracht in rekening te brengen bedragen te rekenen.

4.5 Brightmotive heeft het recht de door u verschuldigde vergoeding na verloop van elk kalenderjaar te indexeren.

4.6 Indien u niet aan uw verplichtingen voldoet, heeft Brightmotive het recht haar dienstverlening op te schorten, dit ontslaat u niet van uw verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoedingen.

Artikel 5 — Aansprakelijkheid

5.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Brightmotive beperkt tot het bedrag dat u aan Brightmotive verschuldigd bent en heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schade toebrengende gebeurtenis.

5.2 Brightmotive is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, verlies of vermindering van data en schade door bedrijfsstagnatie.

5.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking of nadat u de schade had kunnen ontdekken, schriftelijk bij Brightmotive meldt.

5.4 In geval van overmacht is Brightmotive nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, buitenlandse of binnenlandse onlusten, pandemieën, virussen, hacks en andere onrechtmatige inbreuken, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, gebrek aan personele capaciteit, brand en overstroming.

Artikel 6 — Duur en opzegging

6.1 De overeenkomst gaat in zodra deze door beide partijen is ondertekend, of op de overeengekomen startdatum, en heeft een looptijd van twee jaar.

6.2 Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds een periode die gelijk is aan de duur van de eerste looptijd. Partijen kunnen steeds tegen het einde van iedere periode de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden.

6.3 In geval van faillissement van Brightmotive kan iedere partij deze overeenkomst opzeggen. De houdstermaatschappij van Brightmotive kan u een voorstel doen voor voortgezette dienstverlening vanuit een andere maatschappij in het concern.

Artikel 7 — Wijzigingen voorwaarden

7.1 Brightmotive mag onverminderd alle overige rechten deze voorwaarden, gebruiksregels, de vergoeding en betalingstermijn eenzijdig aanpassen. De aanpassingen zijn van kracht op het moment van inwerkingtreding zoals dat door Brightmotive is aangekondigd.

7.2 Indien u een bovengenoemde aanpassing niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de aangepaste voorwaarden.

7.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Brightmotive schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 8 — Overige bepalingen

8.1 Op alle diensten van Brightmotive is Nederlands recht van toepassing. Alle overige wet- en regelgeving waaronder het Weens koopverdrag zijn uitgesloten.

8.2 Alle geschillen tussen Brightmotive en u zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Brightmotive gevestigd is.

8.3 Eventuele overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen en met uitzondering van betalingstermijnen.

8.4 Indien een bepaling in deze voorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht.

8.5 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Brightmotive wordt geacht juist te zijn, behoudens tegenbewijs.

8.6 Brightmotive is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit overeenkomsten met u over te dragen aan een derde. U geeft hiervoor nu alvast uw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming.

8.7 Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

VERSIE

Voorwaarden v3.04

Active — De versie die nu geldt. Artikel 3.1 uitgebreid met “functionele nabootsing” en “keuzes of elementen”.

Status in Notion: Active — dit is de versie die nu geldt. Tekst overgenomen van de Notion-pagina; die bevat een uit de PDF geplakte tekst, hier alleen opnieuw uitgevuld (regelafbrekingen en dubbele spaties verwijderd). Enkele letterlijk uit de PDF-extractie verdwenen letters zijn hersteld ("aankelijk" → "afhankelijk", "specifieke" → "specifieke"); overige spelling is ongewijzigd gelaten, inclusief "pandemieën".

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de diensten, waaronder de Software-as-a-Service dienst BrightCat, van Brightmotive Services bv, hierna: Brightmotive, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71910956.

Artikel 1 — Gebruiksregels

1.1 Het is verboden om de diensten van Brightmotive te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

1.2 Indien u toegang heeft ontvangen tot één van de diensten of systemen van Brightmotive via een gebruikersnaam en wachtwoord dan dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Brightmotive mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

1.3 Misbruik of mogelijk misbruik van uw account of afgenomen diensten dient direct schriftelijk bij Brightmotive gemeld te worden.

1.4 U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die vallen binnen de scope van de diensten.

1.5 Indien naar het oordeel van Brightmotive hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de dienstverlening van Brightmotive en/of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van (persoons)gegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Brightmotive gerechtigd zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

1.6 Indien Brightmotive constateert dat u de voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Brightmotive zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling ingrijpen om de overtreding te beëindigen. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

1.7 Brightmotive kan alle schade als gevolg van uw overtreding van één of meerdere voorwaarden op u verhalen. U vrijwaart Brightmotive voor alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van uw overtreding van één of meerdere voorwaarden.

Artikel 2 — Beschikbaarheid en onderhoud

2.1 Brightmotive zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid en een snelle responstijd van de systemen te realiseren alsmede dat de systemen zoveel mogelijk vrij van fouten, gebreken en virussen zijn. Specifieke afspraken kunnen worden vastgelegd in een aparte Service Level Agreement.

2.2 Voor het gebruik van de diensten en de beschikbaarheid en responsetijd van de systemen is Brightmotive afhankelijk van webservices en/of data die u of derden beschikbaar dienen te stellen en/of webservices en/of data van leveranciers of andere externe partijen, bijvoorbeeld webservices of data van ERP systemen, TecDoc, Teccom, TecRMI, RDW, HaynesPro, RDC, A2SP, VWE, etc. Iedere aansprakelijkheid van Brightmotive als gevolg van het niet-beschikbaar zijn van deze webservices en/of data is uitgesloten. U vrijwaart Brightmotive voor het ieder onrechtmatig gebruik van deze webservices en/of data.

2.3 Zo vaak als Brightmotive nodig acht, worden verbeteringen en andere aanpassingen in de functionaliteit van diensten en systemen doorgevoerd. Brightmotive heeft steeds het recht om de functionaliteit van de systemen te wijzigen. Bij het doorvoeren van onderhoud en aanpassingen wordt de beschikbaarheid van de systemen zo min mogelijk beperkt.

Artikel 3 — Intellectueel eigendom en data

3.1 Alle diensten, waaronder BrightCat, en alle bijbehorende software en data van Brightmotive zijn (het intellectuele) eigendom van Brightmotive en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan deze diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers op enigerlei wijze te kopiëren of na te maken, in de ruimste zin, waaronder begrepen functionele nabootsing of het overnemen van keuzes of elementen, ongeacht of deze keuzes of elementen door enig intellectueel eigendomsrecht worden beschermd. Het is tevens niet toegestaan de diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers, of kopieën, nagemaakte of vervalste versies daarvan, te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brightmotive dan wel deze diensten, software en data op een zodanige wijze te gebruiken waardoor de belangen van Brightmotive en haar licentiegevers kunnen worden geschaad.

3.2 Brightmotive garandeert niet de juistheid en volledigheid van de data en iedere aansprakelijkheid van Brightmotive is uitgesloten. Brightmotive en haar licentiegevers hebben altijd het recht om alle data binnen de diensten en systemen te gebruiken in huidige of toekomstige diensten.

3.3 U mag de diensten en systemen alleen gebruiken voor het doel dat met u is overeengekomen en alleen voor uw eigen organisatie(s) aan wie het gebruiksrecht is verleend.

Voor zover nodig verstrekt Brightmotive aan u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de diensten en systemen. U mag de diensten en systemen niet wijzigen, kopiëren, verkopen, bezwaren, verhuren of op andere wijze aan derden in gebruik geven, dan wel op andere wijze gebruiken als gevolg waarvan de intellectuele eigendomsrechten van Brightmotive worden aangetast of haar belangen worden geschaad.

Artikel 4 — Vergoeding voor de dienst

4.1 Voor het gebruik van de diensten bent u een vergoeding verschuldigd. Als de dienst een vaste maandelijkse vergoeding heeft, dient deze steeds per kwartaal vooraf te worden voldaan. Als de dienst een dynamische gebruiksvergoeding heeft, wordt deze per maand achteraf gefactureerd. De betalingstermijn is steeds 14 dagen na de factuurdatum.

4.2 De vergoeding voor het gebruik van Brightcat kan gebaseerd zijn op de totale omzet over het meest recente volledig kalenderjaar van uw organisatie(s) die BrightCat gaan gebruiken en de gebruiksvergoedingentabel of gebruiksvergoeding promillage die aan u is verstrekt. Na het sluiten van de overeenkomst verstrekt u steeds, op eerste verzoek of, indien de omzet tot een andere vergoeding zou kunnen leiden op eigen initiatief, een overzicht van omzet van het voorgaande kalenderjaar. Brightmotive heeft het recht om aan de hand van die omzet de gebruiksvergoeding, voor het jaar opvolgend aan dat kalenderjaar waar de omzet betrekking op heeft, aan te passen.

4.3 Op eerste verzoek van Brightmotive verstrekt u een verklaring van uw accountant dat de door u verstrekte omzetgegevens juist zijn. Daarnaast heeft Brightmotive steeds het recht uw administratie te (laten) onderzoeken om de juistheid van de omzetgegevens te controleren. U zal op eerste verzoek volledige medewerking aan een dergelijk onderzoek verlenen. Dit kan steekproefsgewijs gebeuren.

4.4 Indien blijkt dat de omzet meer dan 10% afwijkt van de eerder gerapporteerde omzet dan heeft Brightmotive altijd het recht om dit met terugwerkende kracht te corrigeren. In het geval dat de omzet te laag blijkt te zijn heeft Brightmotive het recht om een opslag van 25% over de met terugwerkende kracht in rekening te brengen bedragen te rekenen.

4.5 Brightmotive heeft het recht de door u verschuldigde vergoeding na verloop van elk kalenderjaar te indexeren.

4.6 Indien u niet aan uw verplichtingen voldoet, heeft Brightmotive het recht haar dienstverlening op te schorten, dit ontslaat u niet van uw verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoedingen.

Artikel 5 — Aansprakelijkheid

5.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Brightmotive beperkt tot het bedrag dat u aan Brightmotive verschuldigd bent en heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schade toebrengende gebeurtenis.

5.2 Brightmotive is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, verlies of vermindering van data en schade door bedrijfsstagnatie.

5.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking of nadat u de schade had kunnen ontdekken, schriftelijk bij Brightmotive meldt.

5.4 In geval van overmacht is Brightmotive nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, buitenlandse of binnenlandse onlusten, pandemieën, virussen, hacks en andere onrechtmatige inbreuken, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, gebrek aan personele capaciteit, brand en overstroming.

Artikel 6 — Duur en opzegging

6.1 De overeenkomst gaat in zodra deze door beide partijen is ondertekend, of op de overeengekomen startdatum, en heeft een looptijd van twee jaar.

6.2 Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds een periode die gelijk is aan de duur van de eerste looptijd. Partijen kunnen steeds tegen het einde van iedere periode de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden.

6.3 In geval van faillissement van Brightmotive kan iedere partij deze overeenkomst opzeggen. De houdstermaatschappij van Brightmotive kan u een voorstel doen voor voortgezette dienstverlening vanuit een andere maatschappij in het concern.

Artikel 7 — Wijzigingen voorwaarden

7.1 Brightmotive mag onverminderd alle overige rechten deze voorwaarden, gebruiksregels, de vergoeding en betalingstermijn eenzijdig aanpassen. De aanpassingen zijn van kracht op het moment van inwerkingtreding zoals dat door Brightmotive is aangekondigd.

7.2 Indien u een bovengenoemde aanpassing niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de aangepaste voorwaarden.

7.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Brightmotive schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 8 — Overige bepalingen

8.1 Op alle diensten van Brightmotive is Nederlands recht van toepassing. Alle overige wet- en regelgeving waaronder het Weens koopverdrag zijn uitgesloten.

8.2 Alle geschillen tussen Brightmotive en u zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Brightmotive gevestigd is.

8.3 Eventuele overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen en met uitzondering van betalingstermijnen.

8.4 Indien een bepaling in deze voorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht.

8.5 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Brightmotive wordt geacht juist te zijn, behoudens tegenbewijs.

8.6 Brightmotive is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit overeenkomsten met u over te dragen aan een derde. U geeft hiervoor nu alvast uw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming.

8.7 Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

VERSIE

Voorwaarden v3.05

Draft — Verwerkersovereenkomst, omzetdefinitie en overnameregeling toegevoegd.

Status in Notion: Draft. Tekst letterlijk overgenomen van de Notion-pagina. De vet gemarkeerde passages zijn de wijzigingen ten opzichte van v3.04, zoals ze op die pagina staan gemarkeerd.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de diensten, waaronder de Software-as-a-Service dienst BrightCat, van Brightmotive Services bv, hierna: Brightmotive, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71910956.

Artikel 1 — Gebruiksregels

1.1 Het is verboden om de diensten van Brightmotive te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

1.2 Indien u toegang heeft ontvangen tot één van de diensten of systemen van Brightmotive via een gebruikersnaam en wachtwoord dan dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Brightmotive mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

1.3 Misbruik of mogelijk misbruik van uw account of afgenomen diensten dient direct schriftelijk bij Brightmotive gemeld te worden.

1.4 Persoonsgegevens verwerkt Brightmotive uitsluitend als verwerker in uw opdracht, conform de verwerkersovereenkomst die als annex bij de overeenkomst wordt gesloten.

1.5 Indien naar het oordeel van Brightmotive hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de dienstverlening van Brightmotive en/of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van (persoons)gegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Brightmotive gerechtigd zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

1.6 Indien Brightmotive constateert dat u de voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Brightmotive zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling ingrijpen om de overtreding te beëindigen. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

1.7 Brightmotive kan alle schade als gevolg van uw overtreding van één of meerdere voorwaarden op u verhalen. U vrijwaart Brightmotive voor alle aanspraken van derden

die betrekking hebben op schade als gevolg van uw overtreding van één of meerdere voorwaarden.

Artikel 2 — Beschikbaarheid en onderhoud

2.1 Brightmotive zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid en een snelle responstijd van de systemen te realiseren alsmede dat de systemen zoveel mogelijk vrij van fouten, gebreken en virussen zijn. Specifieke afspraken kunnen worden vastgelegd in een aparte Service Level Agreement.

2.2 Voor het gebruik van de diensten en de beschikbaarheid en responsetijd van de systemen is Brightmotive afhankelijk van webservices en/of data die u of derden beschikbaar dienen te stellen en/of webservices en/of data van leveranciers of andere externe partijen, bijvoorbeeld webservices of data van ERP systemen, TecDoc, Teccom, TecRMI, RDW, HaynesPro, RDC, A2SP, VWE, etc. Iedere aansprakelijkheid van Brightmotive als gevolg van het niet-beschikbaar zijn van deze webservices en/of data is uitgesloten. U vrijwaart Brightmotive voor het ieder onrechtmatig gebruik van deze webservices en/of data.

2.3 Zo vaak als Brightmotive nodig acht, worden verbeteringen en andere aanpassingen in de functionaliteit van diensten en systemen doorgevoerd. Brightmotive heeft steeds het recht om de functionaliteit van de systemen te wijzigen. Bij het doorvoeren van onderhoud en aanpassingen wordt de beschikbaarheid van de systemen zo min mogelijk beperkt.

Artikel 3 — Intellectueel eigendom en data

3.1 Alle diensten, waaronder BrightCat, en alle bijbehorende software en data van Brightmotive zijn (het intellectuele) eigendom van Brightmotive en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan deze diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers op enigerlei wijze te kopiëren of na te maken, **in de ruimste zin, waaronder begrepen functionele nabootsing of het overnemen van keuzes of elementen, ongeacht of deze keuzes of elementen door enig intellectueel eigendomsrecht worden beschermd**. Het is tevens niet toegestaan de diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers, of kopieën, **nagemaakte of vervalste versies** daarvan, te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brightmotive dan wel deze diensten, software en data op een zodanige wijze te gebruiken waardoor de belangen van Brightmotive en haar licentiegevers kunnen worden geschaad.

3.2 Brightmotive garandeert niet de juistheid en volledigheid van de data en iedere aansprakelijkheid van Brightmotive is uitgesloten. **Brightmotive heeft het recht om data die door of namens u wordt ingevoerd of beschikbaar gesteld, of die door uw gebruik van de diensten ontstaat, te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en, in niet tot u of uw klanten herleidbare vorm, voor de verbetering en ontwikkeling van de diensten; u staat ervoor in dat u daartoe gerechtigd bent.**

3.3 U mag de diensten en systemen alleen gebruiken voor het doel dat met u is overeengekomen en alleen voor uw eigen organisatie(s) aan wie het gebruiksrecht is verleend. Voor zover nodig verstrekt Brightmotive aan u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de diensten en systemen. U mag de diensten en systemen niet wijzigen, kopiëren, verkopen, bezwaren, verhuren of op andere wijze aan derden in gebruik geven, dan wel op andere wijze gebruiken als gevolg waarvan de intellectuele eigendomsrechten van Brightmotive worden aangetast of haar belangen worden geschaad.

Artikel 4 — Vergoeding voor de dienst

4.1 Voor het gebruik van de diensten bent u een vergoeding verschuldigd. Als de dienst een vaste maandelijkse vergoeding heeft, dient deze steeds per kwartaal vooraf te worden voldaan. Als de dienst een dynamische gebruiksvergoeding heeft, **wordt deze per maand achteraf gefactureerd. De betalingstermijn is steeds 14 dagen na de factuurdatum.**

4.2 De vergoeding voor het gebruik van BrightCat kan gebaseerd zijn op de totale omzet over het meest recente volledige kalenderjaar van uw organisatie(s) die BrightCat gaan gebruiken en de gebruiksvergoedingentabel of gebruiksvergoeding promillage die aan u is verstrekt. **Onder omzet wordt verstaan de totale netto-omzet (artikel 2 lid 5 van Richtlijn 2013/34/EU) exclusief btw van deze organisatie(s), ongeacht of deze omzet is behaald met gebruikmaking van de diensten. Omzet die feitelijk vanuit de organisatie(s) wordt gerealiseerd telt ook mee als een ander factureert; bij gebruik mede voor een andere organisatie telt, onverminderd artikel 3.3, ook haar omzet mee; onderlinge omzet telt niet mee.** Na het sluiten van de overeenkomst verstrekt u steeds, op eerste verzoek of, indien de omzet tot een andere vergoeding zou kunnen leiden op eigen initiatief, een overzicht van de omzet van het voorgaande kalenderjaar. Brightmotive heeft het recht om aan de hand van die omzet de gebruiksvergoeding, voor het jaar opvolgend aan dat kalenderjaar waar de omzet betrekking op heeft, aan te passen.

4.3 Bij uitbreiding van het gebruik door een overname (aandelen, onderneming of activa), fusie of vergelijkbare transactie meldt u dit binnen 30 dagen schriftelijk aan Brightmotive. De meest recente jaaromzet van de overgenomen onderneming of activa telt direct mee in de omzet; vanaf het eerstvolgende kalenderjaar geldt de gecombineerde volledige jaaromzet van al uw organisatie(s), ongeacht de overnamedatum.

4.4 Op eerste verzoek van Brightmotive verstrekt u een verklaring van uw accountant dat de door u verstrekte omzetgegevens juist zijn. Daarnaast heeft Brightmotive steeds het recht uw administratie te (laten) onderzoeken om de juistheid van de omzetgegevens te controleren. U zal op eerste verzoek volledige medewerking aan een dergelijk onderzoek verlenen. Dit kan steekproefsgewijs gebeuren.

4.5 Indien blijkt dat de omzet meer dan 10% afwijkt van de eerder gerapporteerde omzet dan heeft Brightmotive altijd het recht om dit met terugwerkende kracht te corrigeren. In het geval dat de omzet te laag blijkt te zijn heeft Brightmotive het recht om een op-

slag van 25% over de met terugwerkende kracht in rekening te brengen bedragen te rekenen. **Een niet of niet tijdig gemelde uitbreiding als bedoeld in artikel 4.3 geldt als te laag gerapporteerde omzet.**

4.6 Brightmotive heeft het recht de door u verschuldigde vergoeding na verloop van elk kalenderjaar te indexeren.

4.7 Indien u niet aan uw verplichtingen voldoet, heeft Brightmotive het recht haar dienstverlening op te schorten, dit ontslaat u niet van uw verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoedingen.

Artikel 5 — Aansprakelijkheid

5.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Brightmotive beperkt tot het bedrag dat u aan Brightmotive verschuldigd bent en heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schade toebrengende gebeurtenis.

5.2 Brightmotive is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, verlies of vermindering van data en schade door bedrijfsstagnatie.

5.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking of nadat u de schade had kunnen ontdekken, schriftelijk bij Brightmotive meldt.

5.4 In geval van overmacht is Brightmotive nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, buitenlandse of binnenlandse onlusten, pandemieën, virussen, hacks en andere onrechtmatige inbreuken, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, gebrek aan personele capaciteit, brand en overstroming.

Artikel 6 — Duur en opzegging

6.1 De overeenkomst gaat in zodra deze door beide partijen is ondertekend, of op de overeengekomen startdatum, en heeft een looptijd van twee jaar.

6.2 Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds een periode die gelijk is aan de duur van de eerste looptijd. Partijen kunnen steeds tegen het einde van iedere periode de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden.

6.3 In geval van faillissement van Brightmotive kan iedere partij deze overeenkomst opzeggen. De houdstermaatschappij van Brightmotive kan u een voorstel doen voor voortgezette dienstverlening vanuit een andere maatschappij in het concern.

Artikel 7 — Wijzigingen voorwaarden

7.1 Brightmotive mag onverminderd alle overige rechten deze voorwaarden, gebruiksregels, de vergoeding en betalingstermijn eenzijdig aanpassen. De aanpassingen zijn van kracht op het moment van inwerkingtreding zoals dat door Brightmotive is aangekondigd.

7.2 Indien u een bovengenoemde aanpassing niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de aangepaste voorwaarden.

7.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Brightmotive schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 8 — Overige bepalingen

8.1 Op alle diensten van Brightmotive is Nederlands recht van toepassing. Alle overige wet- en regelgeving waaronder het Weens koopverdrag zijn uitgesloten.

8.2 Alle geschillen tussen Brightmotive en u zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Brightmotive gevestigd is.

8.3 Eventuele overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen en met uitzondering van betalingstermijnen.

8.4 Indien een bepaling in deze voorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht.

8.5 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Brightmotive wordt geacht juist te zijn, behoudens tegenbewijs.

8.6 Brightmotive is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit overeenkomsten met u over te dragen aan een derde. U geeft hiervoor nu alvast uw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming.

8.7 Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

VERSIE

Voorwaarden v3.10

Draft — Grote herziening (aansprakelijkheid, vergoeding, wijzigingen, Data Act). Artikel 3.1 bewust opengelaten.

Status in Notion: Draft. Tekst letterlijk overgenomen van de Notion-pagina. De vet gemarkeerde passages zijn de wijzigingen ten opzichte van v3.05, zoals ze op die pagina staan gemarkeerd. Artikel 3.1 is in deze versie bewust ongewijzigd gelaten, in afwachting van het namaakbescherming-onderzoek — dat gat wordt in v3.11 ingevuld.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de diensten, waaronder de Software-as-a-Service dienst BrightCat, van Brightmotive Services bv, hierna: Brightmotive, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71910956.

Artikel 1 — Gebruiksregels

1.1 Het is verboden om de diensten van Brightmotive te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

1.2 Indien u toegang heeft ontvangen tot één van de diensten of systemen van Brightmotive via een gebruikersnaam en wachtwoord dan dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Brightmotive mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

1.3 Misbruik of mogelijk misbruik van uw account of afgenomen diensten dient direct schriftelijk bij Brightmotive gemeld te worden.

1.4 Persoonsgegevens die Brightmotive namens u verwerkt bij het leveren van de diensten, verwerkt zij als verwerker conform de verwerkersovereenkomst die als annex bij de overeenkomst wordt gesloten. Voor persoonsgegevens die zij voor eigen doeleinden verwerkt, zoals contact-, contract- en factuurgegevens en beveiligingslogging, is Brightmotive zelf verwerkingsverantwoordelijke.

1.5 Indien naar het oordeel van Brightmotive hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de dienstverlening van Brightmotive en/of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van (persoons)gegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Brightmotive gerechtigd zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

1.6 Indien Brightmotive constateert dat u de voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Brightmotive zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling ingrijpen om de overtreding te beëindigen. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

1.7 Brightmotive kan alle schade als gevolg van uw overtreding van één of meerdere voorwaarden op u verhalen. U vrijwaart Brightmotive voor alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van uw overtreding van één of meerdere voorwaarden.

Artikel 2 — Beschikbaarheid en onderhoud

2.1 Brightmotive zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid en een snelle responstijd van de systemen te realiseren alsmede dat de systemen zoveel mogelijk vrij van fouten, gebreken en virussen zijn. Specifieke afspraken kunnen worden vastgelegd in een aparte Service Level Agreement.

2.2 Voor het gebruik van de diensten en de beschikbaarheid en responsetijd van de systemen is Brightmotive afhankelijk van webservices en/of data die u of derden beschikbaar dienen te stellen en/of webservices en/of data van leveranciers of andere externe partijen, bijvoorbeeld webservices of data van ERP systemen, TecDoc, Teccom, TecRMI, RDW, HaynesPro, RDC, A2SP, VWE, etc. Iedere aansprakelijkheid van Brightmotive als gevolg van het niet-beschikbaar zijn van deze webservices en/of data is uitgesloten, **tenzij dit het gevolg is van een aan Brightmotive toerekenbare tekortkoming; in dat geval geldt artikel 5**. U vrijwaart Brightmotive voor **onrechtmatig gebruik van deze webservices en/of data door u of uw gebruikers**.

2.3 Zo vaak als Brightmotive nodig acht, worden verbeteringen en andere aanpassingen in de functionaliteit van diensten en systemen doorgevoerd. Brightmotive heeft steeds het recht om de functionaliteit van de systemen te wijzigen. Bij het doorvoeren van onderhoud en aanpassingen wordt de beschikbaarheid van de systemen zo min mogelijk beperkt.

Artikel 3 — Intellectueel eigendom en data

3.1 Alle diensten, waaronder BrightCat, en alle bijbehorende software en data van Brightmotive zijn (het intellectuele) eigendom van Brightmotive en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan deze diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers op enigerlei wijze te kopiëren of na te maken, in de ruimste zin, waaronder begrepen functionele nabootsing of het overnemen van keuzes of elementen, ongeacht of deze keuzes of elementen door enig intellectueel eigendomsrecht worden beschermd. Het is tevens niet toegestaan de diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers, of kopieën, **nagemaakte of vervalste versies** daarvan, te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brightmotive dan wel deze diensten, software en data op een zodanige wijze te gebruiken waardoor de belangen van Brightmotive en haar licentiegevers kunnen worden geschaad.

3.2 Brightmotive **staat niet in voor** de juistheid en volledigheid van de data; **voor schade hierdoor geldt artikel 5**. **Brightmotive heeft het recht om data die door of namens u wordt ingevoerd of beschikbaar gesteld, of die door uw gebruik van de diensten ontstaat, te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en, in niet tot u of uw klanten herleidbare vorm, voor de verbetering en ontwikke-**

ling van haar dienstverlening; u staat ervoor in dat u daartoe gerechtigd bent. Voor zover Brightmotive daarbij persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit conform de verwerkersovereenkomst.

3.3 U mag de diensten en systemen alleen gebruiken voor het doel dat met u is overeengekomen en alleen voor uw eigen organisatie(s) aan wie het gebruiksrecht is verleend. Voor zover nodig verstrekt Brightmotive aan u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de diensten en systemen. U mag de diensten en systemen niet wijzigen, kopiëren, verkopen, bezwaren, verhuren of op andere wijze aan derden in gebruik geven, dan wel op andere wijze gebruiken als gevolg waarvan de intellectuele eigendomsrechten van Brightmotive worden aangetast of haar belangen worden geschaad.

Artikel 4 — Vergoeding voor de dienst

4.1 Voor het gebruik van de diensten bent u een vergoeding verschuldigd. Als de dienst een vaste maandelijkse vergoeding heeft, dient deze steeds per kwartaal vooraf te worden voldaan. Als de dienst een dynamische gebruiksvergoeding heeft, wordt deze per maand achteraf gefactureerd. De betalingstermijn is steeds 14 dagen na de factuurdatum.

4.2 De vergoeding voor het gebruik van BrightCat kan gebaseerd zijn op de totale omzet over het meest recente volledige kalenderjaar van uw organisatie(s) (**artikel 4.3**) en de gebruiksvergoedingentabel of gebruiksvergoeding promillage die aan u is verstrekt. **U verstrekt Brightmotive jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar en daarnaast steeds op eerste verzoek, een overzicht van de omzet van dat kalenderjaar per organisatie.** Brightmotive heeft het recht om aan de hand van die omzet de gebruiksvergoeding, voor het jaar opvolgend aan dat kalenderjaar waar de omzet betrekking op heeft, aan te passen.

4.3 **Uw organisatie(s) zijn de organisaties waaraan in of krachtens de overeenkomst het gebruiksrecht is verleend. De omzet geldt als maatstaf voor de omvang van uw organisatie(s): het gaat om de totale netto-omzet (artikel 2 lid 5 van Richtlijn 2013/34/EU) exclusief btw volgens de jaarrekening. Wordt omzet van uw organisatie(s) door een ander gecontracteerd of gefactureerd, dan telt deze toch mee; omzet uit onderlinge leveringen tussen uw organisatie(s) telt niet mee. Gaat een andere organisatie van de diensten of daaruit afkomstige gegevens gebruikmaken, bijvoorbeeld na een overname (aandelen, onderneming of activa), fusie of vergelijkbare transactie, of neemt de omzet van uw organisatie(s) door zo'n transactie toe, dan meldt u dit binnen 30 dagen schriftelijk aan Brightmotive; dit geldt niet voor afnemers die de diensten uitsluitend gebruiken om bij uw organisatie(s) te bestellen. De meest recente jaaromzet van die organisatie of van de verworven onderneming telt vanaf dat moment naar rato van de resterende kalendermaanden mee, zonder dat dit als toestemming voor dat gebruik geldt; vanaf het eerstvolgende kalenderjaar telt de volledige jaaromzet.**

4.4 Op eerste verzoek van Brightmotive verstrekt u een verklaring van uw accountant dat de door u verstrekte omzetgegevens juist zijn. Daarnaast heeft Brightmotive steeds

het recht uw administratie te (laten) onderzoeken om de juistheid van de omzetgegevens te controleren. U zal op eerste verzoek volledige medewerking aan een dergelijk onderzoek verlenen. Dit kan steekproefsgewijs gebeuren.

4.5 Blijkt de opgegeven omzet onjuist, dan mag Brightmotive de vergoeding met terugwerkende kracht corrigeren. Is de opgegeven omzet meer dan 10% te laag of een uitbreiding (artikel 4.3) niet of niet tijdig gemeld, dan geldt naast de correctie een opslag van 25% over het nagefactureerde bedrag. Blijft de opgave uit of verleent u geen medewerking als bedoeld in artikel 4.4, dan mag Brightmotive de omzet inschatten en daarop factureren totdat u alsnog een opgave verstrekt of medewerking verleent.

4.6 Brightmotive heeft het recht de door u verschuldigde vergoeding na verloop van elk kalenderjaar te indexeren.

4.7 Indien u niet aan uw verplichtingen voldoet, heeft Brightmotive het recht haar dienstverlening op te schorten, dit ontslaat u niet van uw verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoedingen.

Artikel 5 — Aansprakelijkheid

5.1 Behoudens in geval van opzet of **bewuste roekeloosheid van Brightmotive of haar bedrijfsleiding** is de aansprakelijkheid van Brightmotive beperkt tot het bedrag dat u aan Brightmotive **verschuldigd was over** de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schade toebrengende gebeurtenis. **Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. De totale aansprakelijkheid van Brightmotive bedraagt per kalenderjaar ten hoogste het hiervoor bedoelde bedrag.**

5.2 Brightmotive is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, verlies of vermindering van data en schade door bedrijfsstagnatie.

5.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking of nadat u de schade had kunnen ontdekken, schriftelijk bij Brightmotive meldt. **Aansprakelijkheid ontstaat bovendien slechts indien u Brightmotive schriftelijk in gebreke stelt en daarbij een redelijke termijn biedt om de tekortkoming te herstellen, en Brightmotive ook na die termijn tekort blijft schieten.**

5.4 In geval van overmacht is Brightmotive nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, buitenlandse of binnenlandse onlusten, pandemieën, virussen, hacks en andere onrechtmatige inbreuken, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, gebrek aan personele capaciteit, brand en overstroming.

5.5 U vrijwaart Brightmotive voor aanspraken van derden, waaronder uw afnemers, die verband houden met uw gebruik van de diensten.

Artikel 6 — Duur en opzegging

6.1 De overeenkomst gaat in zodra deze door beide partijen is ondertekend, of op de overeengekomen startdatum, en heeft een looptijd van twee jaar.

6.2 Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds een periode die gelijk is aan de duur van de eerste looptijd. Partijen kunnen steeds tegen het einde van iedere periode de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden.

6.3 In geval van faillissement van Brightmotive kan iedere partij deze overeenkomst opzeggen. De houdstermaatschappij van Brightmotive kan u een voorstel doen voor voortgezette dienstverlening vanuit een andere maatschappij in het concern.

6.4 Bij een overstap naar een andere aanbieder verleent Brightmotive de medewerking die Verordening (EU) 2023/2854 vereist; u kondigt een overstap schriftelijk aan met inachtneming van een termijn van twee maanden. Een overstap geldt niet als opzegging van de overeenkomst.

Artikel 7 — Wijzigingen voorwaarden

7.1 Brightmotive mag deze voorwaarden, gebruiksregels, de vergoeding en de betalingstermijn aanpassen. **Aanpassingen worden ten minste twee maanden vóór inwerkingtreding per e-mail aangekondigd. Het toepassen van een regeling die al in de overeenkomst of deze voorwaarden is voorzien, geldt niet als aanpassing.**

7.2 Beperkt een aanpassing uw rechten wezenlijk of verzwaart zij uw verplichtingen wezenlijk, dan kunt u de overeenkomst binnen een maand na de aankondiging schriftelijk opzeggen tegen de datum van inwerkingtreding. Besluit Brightmotive binnen twee weken na uw opzegging de aanpassing niet op u toe te passen, dan vervalt uw opzegging en wordt de overeenkomst ongewijzigd voortgezet. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de aangepaste voorwaarden.

7.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Brightmotive schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 8 — Overige bepalingen

8.1 Op alle **overeenkomsten en diensten** van Brightmotive is Nederlands recht van toepassing. **De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.**

8.2 Alle geschillen tussen Brightmotive en u zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Brightmotive gevestigd is.

8.3 Eventuele overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen en met uitzondering van betalingstermijnen.

8.4 Indien een bepaling in deze voorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht.

8.5 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Brightmotive wordt geacht juist te zijn, behoudens tegenbewijs.

8.6 Brightmotive is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit overeenkomsten met u over te dragen aan een derde. U geeft hiervoor nu alvast uw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming.

8.7 Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn **of wordt vernietigd**, tast dit niet de geldigheid van de **overige voorwaarden** aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

VERSIE

Voorwaarden v3.11

Draft — Concept uit dit onderzoek: nieuw artikel 3 met boete, volwaardige overstapregeling, afbouwregel.

Status in Notion: Draft — concept, opgesteld op basis van het namaakbescherming-onderzoek van 18 augustus 2026. De vet gemarkeerde passages zijn de wijzigingen ten opzichte van v3.10: het volledig nieuwe artikel 3 (invulling van het opengelaten art. 3.1; oud 3.2/3.3 zijn 3.8/3.9 geworden), de Data Act-conforme overstapregeling in 6.4–6.6 en de afbouwregel in 8.7. Nog in te vullen vóór publicatie: de website-URL in artikel 6.6 (het register met dataformaten moet dan ook echt online staan) en de eindcheck door de advocaat op de vijf punten uit "Bronnen en verificatie".

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de diensten, waaronder de Software-as-a-Service dienst BrightCat, van Brightmotive Services bv, hierna: Brightmotive, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71910956.

Artikel 1 — Gebruiksregels

1.1 Het is verboden om de diensten van Brightmotive te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

1.2 Indien u toegang heeft ontvangen tot één van de diensten of systemen van Brightmotive via een gebruikersnaam en wachtwoord dan dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Brightmotive mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

1.3 Misbruik of mogelijk misbruik van uw account of afgenomen diensten dient direct schriftelijk bij Brightmotive gemeld te worden.

1.4 Persoonsgegevens die Brightmotive namens u verwerkt bij het leveren van de diensten, verwerkt zij als verwerker conform de verwerkersovereenkomst die als annex bij de overeenkomst wordt gesloten. Voor persoonsgegevens die zij voor eigen doeleinden verwerkt, zoals contact-, contract- en factuurgegevens en beveiligingslogging, is Brightmotive zelf verwerkingsverantwoordelijke.

1.5 Indien naar het oordeel van Brightmotive hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de dienstverlening van Brightmotive en/of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van (persoons)gegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Brightmotive gerechtigd zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

1.6 Indien Brightmotive constateert dat u de voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Brightmotive zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling ingrijpen om de overtreding te beëindigen. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

1.7 Brightmotive kan alle schade als gevolg van uw overtreding van één of meerdere voorwaarden op u verhalen. U vrijwaart Brightmotive voor alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van uw overtreding van één of meerdere voorwaarden.

Artikel 2 — Beschikbaarheid en onderhoud

2.1 Brightmotive zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid en een snelle responstijd van de systemen te realiseren alsmede dat de systemen zoveel mogelijk vrij van fouten, gebreken en virussen zijn. Specifieke afspraken kunnen worden vastgelegd in een aparte Service Level Agreement.

2.2 Voor het gebruik van de diensten en de beschikbaarheid en responsetijd van de systemen is Brightmotive afhankelijk van webservices en/of data die u of derden beschikbaar dienen te stellen en/of webservices en/of data van leveranciers of andere externe partijen, bijvoorbeeld webservices of data van ERP systemen, TecDoc, Teccom, TecRMI, RDW, HaynesPro, RDC, A2SP, VWE, etc. Iedere aansprakelijkheid van Brightmotive als gevolg van het niet-beschikbaar zijn van deze webservices en/of data is uitgesloten, tenzij dit het gevolg is van een aan Brightmotive toerekenbare tekortkoming; in dat geval geldt artikel 5. U vrijwaart Brightmotive voor onrechtmatig gebruik van deze webservices en/of data door u of uw gebruikers.

2.3 Zo vaak als Brightmotive nodig acht, worden verbeteringen en andere aanpassingen in de functionaliteit van diensten en systemen doorgevoerd. Brightmotive heeft steeds het recht om de functionaliteit van de systemen te wijzigen. Bij het doorvoeren van onderhoud en aanpassingen wordt de beschikbaarheid van de systemen zo min mogelijk beperkt.

Artikel 3 — Intellectueel eigendom, vertrouwelijkheid en data

3.1 Alle diensten, waaronder BrightCat, en alle bijbehorende software, databanken, documentatie en data zijn (het intellectuele) eigendom van Brightmotive en haar licentiegevers. U mag deze niet kopiëren of namaken. Onder namaken verstaan wij ook het (laten) maken van software die de schermopbouw, de functionele werking of de gegevensverwerking van de diensten geheel of op hoofdlijnen overneemt, ook als de vormgeving — zoals iconen, kleuren of teksten — is aangepast.

3.2 Alles wat niet openbaar toegankelijk is zonder in te loggen — waaronder de opbouw en werking van de diensten achter de inlog, de documentatie, koppelen API-specificaties, datastructuren en door Brightmotive verrijkte data — is vertrouwelijke informatie en een bedrijfsgeheim van Brightmotive. U houdt deze informatie geheim en gebruikt haar alleen voor het normale gebruik van de

diensten en het koppelen van uw eigen systemen. Deze verplichting blijft ook na het einde van de overeenkomst gelden, zolang de informatie niet openbaar is.

3.3 U gebruikt de diensten, documentatie en data van Brightmotive en de vertrouwelijke informatie van artikel 3.2 niet om — zelf of via anderen — een met de diensten concurrerend of deze vervangend product te (laten) ontwikkelen, te verbeteren, aan te bieden of te exploiteren. Voor de diensten, documentatie en data geldt dit tijdens de overeenkomst en tot één jaar daarna; voor de vertrouwelijke informatie van artikel 3.2 blijft dit gelden zolang zij niet openbaar is.

3.4 U geeft derden — zoals softwareontwikkelaars of adviseurs — alleen toegang tot de diensten, documentatie, data of vertrouwelijke informatie na voorafgaande schriftelijke toestemming van Brightmotive en nadat die derde rechtstreeks tegenover Brightmotive geheimhouding heeft aanvaard. U staat ervoor in dat deze derden dit artikel naleven; hun overtredingen gelden als uw overtredingen.

3.5 U mag gegevens uit de diensten alleen raadplegen en gebruiken binnen de normale werking van de diensten. Het geautomatiseerd of stelselmatig opvragen, kopiëren of hergebruiken van (delen van) de catalogus, data of datastructuren is niet toegestaan, ongeacht of deze wettelijk als databank beschermd zijn.

3.6 Dit artikel beperkt niet de rechten die u op grond van dwingend recht toekomen, waaronder de artikelen 45j tot en met 45m Auteurswet, de rechten van de rechtmatige gebruiker van een databank en Verordening (EU) 2023/2854. Het belet u ook niet om — zonder gebruik van de diensten, documentatie, data of vertrouwelijke informatie van Brightmotive — zelfstandig of via derden een eigen of concurrerend systeem te (laten) ontwikkelen of af te nemen, of om met uw exporteerbare gegevens over te stappen (artikel 6.4). Ieder onderdeel van dit artikel geldt als een afzonderlijk beding.

3.7 Schade door namaak is zelden precies te bewijzen. Daarom betaalt u ons bij overtreding van artikel 3.1 tot en met 3.5 per overtreding direct en zonder ingebrekestelling een boete van twee keer uw jaarvergoeding, met een minimum van € 25.000, plus € 1.000 per dag dat de overtreding voortduurt, samen tot ten hoogste vier keer uw jaarvergoeding. Uw jaarvergoeding is de vergoeding die u over de twaalf maanden vóór de overtreding aan Brightmotive verschuldigd was, of bij een kortere looptijd het naar twaalf maanden herrekende bedrag. De boete laat ons recht op staking van de overtreding en op schadevergoeding, voor zover onze schade hoger is dan de boete, onverlet.

3.8 Brightmotive staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de data; voor schade hierdoor geldt artikel 5. Brightmotive heeft het recht om data die door of namens u wordt ingevoerd of beschikbaar gesteld, of die door uw gebruik van de diensten ontstaat, te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en, in niet tot u of uw klanten herleidbare vorm, voor de verbetering en ontwikkeling van haar dienstverlening; u staat ervoor in dat u daartoe gerechtigd bent. Voor zover Brightmotive daarbij persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit conform de verwerkersovereenkomst. Dit beperkt niet

uw recht om uw eigen gegevens te gebruiken en daarvan tijdens en na de overeenkomst een kopie te ontvangen.

3.9 U mag de diensten en systemen alleen gebruiken voor het doel dat met u is overeengekomen en alleen voor uw eigen organisatie(s) aan wie het gebruiksrecht is verleend. Voor zover nodig verstrekt Brightmotive aan u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de diensten en systemen. U mag de diensten en systemen niet wijzigen, kopiëren, verkopen, bezwaren, verhuren of op andere wijze aan derden in gebruik geven, dan wel op andere wijze gebruiken als gevolg waarvan de intellectuele eigendomsrechten van Brightmotive worden aangetast of haar belangen worden geschaad.

Artikel 4 — Vergoeding voor de dienst

4.1 Voor het gebruik van de diensten bent u een vergoeding verschuldigd. Als de dienst een vaste maandelijkse vergoeding heeft, dient deze steeds per kwartaal vooraf te worden voldaan. Als de dienst een dynamische gebruiksvergoeding heeft, wordt deze per maand achteraf gefactureerd. De betalingstermijn is steeds 14 dagen na de factuurdatum.

4.2 De vergoeding voor het gebruik van BrightCat kan gebaseerd zijn op de totale omzet over het meest recente volledige kalenderjaar van uw organisatie(s) (artikel 4.3) en de gebruiksvergoedingentabel of gebruiksvergoeding promillage die aan u is verstrekt. U verstrekt Brightmotive jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar en daarnaast steeds op eerste verzoek, een overzicht van de omzet van dat kalenderjaar per organisatie. Brightmotive heeft het recht om aan de hand van die omzet de gebruiksvergoeding, voor het jaar opvolgend aan dat kalenderjaar waar de omzet betrekking op heeft, aan te passen.

4.3 Uw organisatie(s) zijn de organisaties waaraan in of krachtens de overeenkomst het gebruiksrecht is verleend. De omzet geldt als maatstaf voor de omvang van uw organisatie(s): het gaat om de totale netto-omzet (artikel 2 lid 5 van Richtlijn 2013/34/EU) exclusief btw volgens de jaarrekening. Wordt omzet van uw organisatie(s) door een ander gecontracteerd of gefactureerd, dan telt deze toch mee; omzet uit onderlinge leveringen tussen uw organisatie(s) telt niet mee. Gaat een andere organisatie van de diensten of daaruit afkomstige gegevens gebruikmaken, bijvoorbeeld na een overname (aandelen, onderneming of activa), fusie of vergelijkbare transactie, of neemt de omzet van uw organisatie(s) door zo'n transactie toe, dan meldt u dit binnen 30 dagen schriftelijk aan Brightmotive; dit geldt niet voor afnemers die de diensten uitsluitend gebruiken om bij uw organisatie(s) te bestellen. De meest recente jaaromzet van die organisatie of van de verworven onderneming telt vanaf dat moment naar rato van de resterende kalendermaanden mee, zonder dat dit als toestemming voor dat gebruik geldt; vanaf het eerstvolgende kalenderjaar telt de volledige jaaromzet.

4.4 Op eerste verzoek van Brightmotive verstrekt u een verklaring van uw accountant dat de door u verstrekte omzetgegevens juist zijn. Daarnaast heeft Brightmotive steeds het recht uw administratie te (laten) onderzoeken om de juistheid van de omzetgegevens

te controleren. U zal op eerste verzoek volledige medewerking aan een dergelijk onderzoek verlenen. Dit kan steekproefsgewijs gebeuren.

4.5 Blijkt de opgegeven omzet onjuist, dan mag Brightmotive de vergoeding met terugwerkende kracht corrigeren. Is de opgegeven omzet meer dan 10% te laag of een uitbreiding (artikel 4.3) niet of niet tijdig gemeld, dan geldt naast de correctie een opslag van 25% over het nagefactureerde bedrag. Blijft de opgave uit of verleent u geen medewerking als bedoeld in artikel 4.4, dan mag Brightmotive de omzet inschatten en daarop factureren totdat u alsnog een opgave verstrekt of medewerking verleent.

4.6 Brightmotive heeft het recht de door u verschuldigde vergoeding na verloop van elk kalenderjaar te indexeren.

4.7 Indien u niet aan uw verplichtingen voldoet, heeft Brightmotive het recht haar dienstverlening op te schorten, dit ontslaat u niet van uw verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoedingen.

Artikel 5 — Aansprakelijkheid

5.1 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Brightmotive of haar bedrijfsleiding is de aansprakelijkheid van Brightmotive beperkt tot het bedrag dat u aan Brightmotive verschuldigd was over de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schade toebrengende gebeurtenis. Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. De totale aansprakelijkheid van Brightmotive bedraagt per kalenderjaar ten hoogste het hiervoor bedoelde bedrag.

5.2 Brightmotive is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, verlies of vermindering van data en schade door bedrijfsstagnatie.

5.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking of nadat u de schade had kunnen ontdekken, schriftelijk bij Brightmotive meldt. Aansprakelijkheid ontstaat bovendien slechts indien u Brightmotive schriftelijk in gebreke stelt en daarbij een redelijke termijn biedt om de tekortkoming te herstellen, en Brightmotive ook na die termijn tekort blijft schieten.

5.4 In geval van overmacht is Brightmotive nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, buitenlandse of binnenlandse onlusten, pandemieën, virussen, hacks en andere onrechtmatige inbreuken, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, gebrek aan personele capaciteit, brand en overstroming.

5.5 U vrijwaart Brightmotive voor aanspraken van derden, waaronder uw afnemers, die verband houden met uw gebruik van de diensten.

Artikel 6 — Duur, opzegging en overstappen

6.1 De overeenkomst gaat in zodra deze door beide partijen is ondertekend, of op de overeengekomen startdatum, en heeft een looptijd van twee jaar.

6.2 Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds een periode die gelijk is aan de duur van de eerste looptijd. Partijen kunnen steeds tegen het einde van iedere periode de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden.

6.3 In geval van faillissement van Brightmotive kan iedere partij deze overeenkomst opzeggen. De houdstermaatschappij van Brightmotive kan u een voorstel doen voor voortgezette dienstverlening vanuit een andere maatschappij in het concern.

6.4 Wilt u overstappen naar een andere aanbieder of naar uw eigen systemen, of wilt u dat wij uw exporteerbare gegevens wissen, dan kondigt u dit schriftelijk aan. U hoeft daarbij geen langere termijn aan te houden dan twee maanden. Een overstap geldt niet als opzegging van de overeenkomst; u kunt beide combineren.

6.5 Na de aankondigingstermijn geldt een overgangsperiode van 30 kalenderdagen. Daarin zetten wij de dienstverlening voort en geven wij redelijke ondersteuning aan u en aan door u gemachtigde derden, met aandacht voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering en de beveiliging van de gegevens. Is 30 dagen technisch niet haalbaar, dan melden wij dat gemotiveerd binnen 14 werkdagen na uw aankondiging en geldt een alternatieve overgangsperiode van ten hoogste zeven maanden. U mag de overgangsperiode eenmaal verlengen met een periode die u daarvoor passend acht.

6.6 Uw exporteerbare gegevens zijn de gegevens die u heeft ingevoerd en de gegevens die door uw gebruik van de diensten zijn ontstaan, met bijbehorende metadata. Daaronder vallen niet de software, algoritmes, verrijkingslogica en interne werkingsgegevens van Brightmotive en evenmin data van haar licentiegevers, voor zover deze door intellectuele eigendomsrechten of als bedrijfsgeheim beschermd zijn. Wij stellen uw exporteerbare gegevens op verzoek beschikbaar in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat; een actueel overzicht van de categorieën, formaten en specificaties en informatie over de locatie van onze ICT-infrastructuur staat op onze website. Na de overgangsperiode kunt u de exporteerbare gegevens nog ten minste 30 kalenderdagen ophalen; daarna wissen wij ze op uw verzoek en bevestigen wij dit schriftelijk. Tot 12 januari 2027 brengen wij voor een overstap ten hoogste onze werkelijke kosten in rekening; daarna is de overstap kosteloos.

Artikel 7 — Wijzigingen voorwaarden

7.1 Brightmotive mag deze voorwaarden, gebruiksregels, de vergoeding en de betalingstermijn aanpassen. Aanpassingen worden ten minste twee maanden vóór inwerkingtre-

ding per e-mail aangekondigd. Het toepassen van een regeling die al in de overeenkomst of deze voorwaarden is voorzien, geldt niet als aanpassing.

7.2 Beperkt een aanpassing uw rechten wezenlijk of verzwaart zij uw verplichtingen wezenlijk, dan kunt u de overeenkomst binnen een maand na de aankondiging schriftelijk opzeggen tegen de datum van inwerkingtreding. Besluit Brightmotive binnen twee weken na uw opzegging de aanpassing niet op u toe te passen, dan vervalt uw opzegging en wordt de overeenkomst ongewijzigd voortgezet. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de aangepaste voorwaarden.

7.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Brightmotive schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 8 — Overige bepalingen

8.1 Op alle overeenkomsten en diensten van Brightmotive is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

8.2 Alle geschillen tussen Brightmotive en u zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Brightmotive gevestigd is.

8.3 Eventuele overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen en met uitzondering van betalingstermijnen.

8.4 Indien een bepaling in deze voorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht.

8.5 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Brightmotive wordt geacht juist te zijn, behoudens tegenbewijs.

8.6 Brightmotive is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit overeenkomsten met u over te dragen aan een derde. U geeft hiervoor nu alvast uw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming.

8.7 Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, tast dit niet de geldigheid van de overige voorwaarden aan. **Een verbod dat verder blijkt te gaan dan wettelijk is toegestaan, geldt als beperkt tot wat wettelijk maximaal is toegestaan.** Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Overzicht van de wijzigingen t.o.v. v3.10

Waar	Wat
Art. 3 (titel + 3.1–3.7 nieuw; oud 3.2/3.3 → 3.8/3.9)	Gelaagde namaakbescherming: namaakverbod met definitie, bedrijfsgeheim-kwalificatie
Art. 3.8, slotzin	Klant behoudt recht op eigen gegevens en een kopie

Waar	Wat
------	-----

Art. 6 (titel + 6.4–6.6 nieuw)

Volwaardige overstapregeling: aankondiging max. 2 maanden, overgangperiode 30 d

Waar	Wat
Art. 8.7	Afbouwregel toegevoegd